SENADO FEDERAL

# PROJETO DE LEI Nº 999, DE 2026

Tipifica os crimes de desvio de recursos da saúde pública, fraude em registros e inobservância da ordem de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS); altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

**Art. 1º** Esta Lei tipifica os crimes praticados contra a administração da saúde pública.

**Desvio ou apropriação de recursos e insumos da saúde**

**Art. 2º** Desviar, apropriar-se, utilizar, permitir a utilização ou dar destinação diversa da legalmente prevista a recursos financeiros, medicamentos, insumos, equipamentos ou materiais hospitalares ou quaisquer outros bens destinados a ações e serviços públicos de saúde, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa.

**§ 1º** Incorre na mesma pena quem, tendo a posse, a guarda ou a administração dos bens ou recursos referidos no *caput*, permite seu desvio ou sua utilização em desacordo com a finalidade pública.

**§ 2º** A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até 2/3 (dois terços) se a conduta:

**I –** resulta na interrupção ou no comprometimento relevante de serviço público de saúde;

**II –** provoca o desabastecimento de medicamentos ou insumos essenciais;

**III –** envolve recursos destinados a serviços de urgência, emergência, atendimento hospitalar, vacinação ou tratamento de doenças graves;

**IV –** é praticada durante situação de emergência ou estado de calamidade pública.

**V –** envolve recursos destinados ao atendimento de crianças, idosos e pessoas em situação de particular vulnerabilidade.

**§ 3º** Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, e multa.

**§ 4º** Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e multa.

**Fraude em registros e sistemas da saúde pública**

**Art. 3º** Fraudar, adulterar, falsificar ou inserir dados falsos em documentos, sistemas de informação, notas fiscais, registros de estoque ou prestações de contas, para ocultar ou facilitar o desvio de recursos ou insumos da saúde pública:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

**Inobservância ilícita da ordem de atendimento**

**Art. 4º** Alterar, violar ou desrespeitar, injustificadamente, a ordem de precedência de atendimento, exames, cirurgias ou procedimentos fixada pela unidade de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em benefício próprio ou de terceiro:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

**Parágrafo único.** Incorre na mesma pena o agente público ou gestor que permite, facilita ou determina a alteração irregular da ordem de precedência.

**Art. 5º** A condenação por qualquer dos crimes previstos nesta Lei acarreta, como efeito da condenação:

**I –** a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo;

**II –** a inabilitação para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) anos.

**Art. 6º** O art. 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"**Art. 327.** .....

.....

**§ 3º** A pena será aumentada da metade se o crime for praticado contra a administração da saúde pública." (NR)

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.